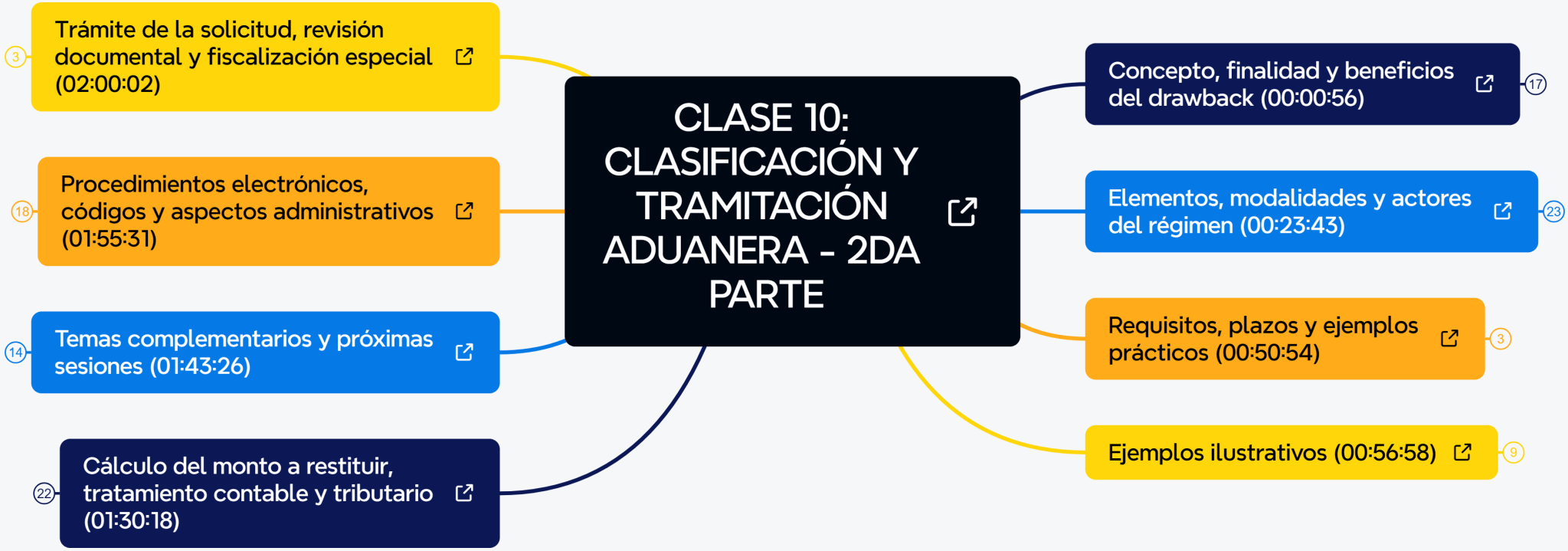
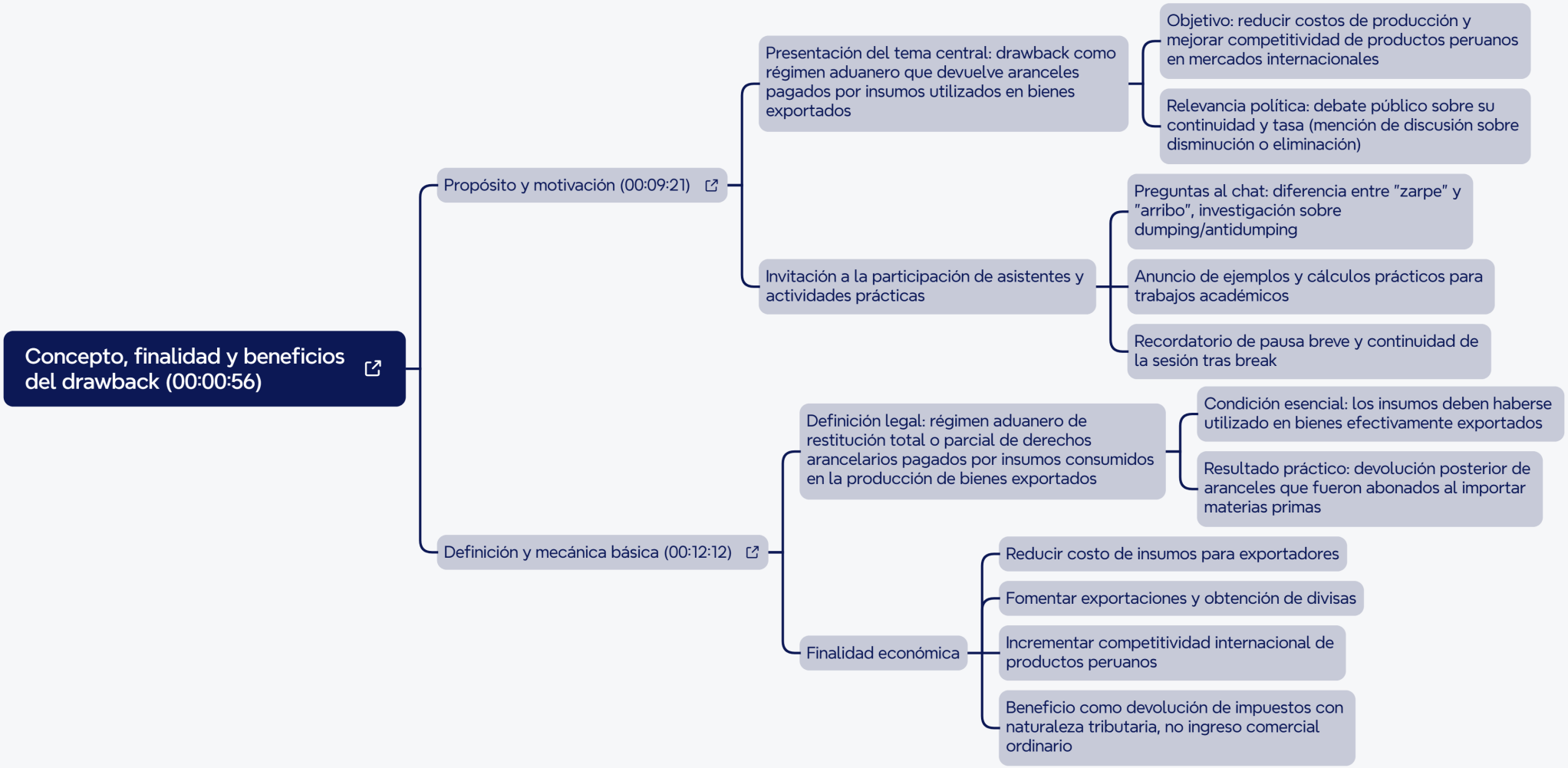
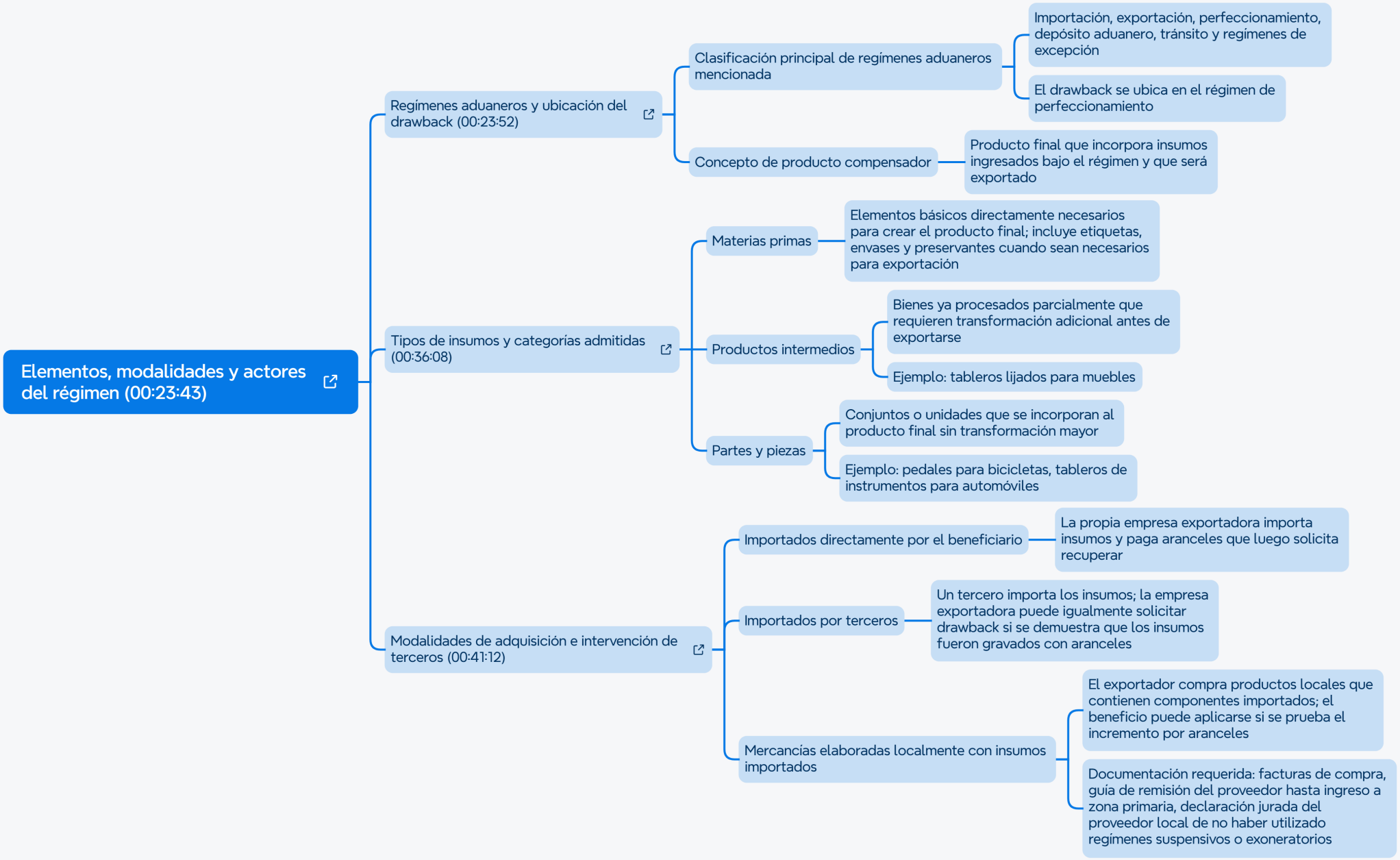
EDU MIN


CLASE 10: CLASIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN ADUANERA - 2DA PARTE
Trámite de la solicitud, revisión documental y fiscalización especial (02:00:02)
3
Procedimientos electrónicos, códigos y aspectos administrativos (01:55:31)
18
Temas complementarios y próximas sesiones (01:43:26)
14
Cálculo del monto a restituir, tratamiento contable y tributario (01:30:18)
22
Concepto, finalidad y beneficios del drawback (00:00:56)
17
Elementos, modalidades y actores del régimen (00:23:43)
23
Requisitos, plazos y ejemplos prácticos (00:50:54)
3
Ejemplos ilustrativos (00:56:58)
9


Concepto, finalidad y beneficios del drawback (00:00:56)
Propósito y motivación (00:09:21)
Presentación del tema central: drawback como régimen aduanero que devuelve aranceles pagados por insumos utilizados en bienes exportados
Objetivo: reducir costos de producción y mejorar competitividad de productos peruanos en mercados internacionales
Relevancia política: debate público sobre su continuidad y tasa (mención de discusión sobre disminución o eliminación)
Invitación a la participación de asistentes y actividades prácticas
Preguntas al chat: diferencia entre "zarpe" y "arribo", investigación sobre dumping/antidumping
Anuncio de ejemplos y cálculos prácticos para trabajos académicos
Recordatorio de pausa breve y continuidad de la sesión tras break
Definición y mecánica básica (00:12:12)
Definición legal: régimen aduanero de restitución total o parcial de derechos arancelarios pagados por insumos consumidos en la producción de bienes exportados
Condición esencial: los insumos deben haberse utilizado en bienes efectivamente exportados
Resultado práctico: devolución posterior de aranceles que fueron abonados al importar materias primas
Finalidad económica
Reducir costo de insumos para exportadores
Fomentar exportaciones y obtención de divisas
Incrementar competitividad internacional de productos peruanos
Beneficio como devolución de impuestos con naturaleza tributaria, no ingreso comercial ordinario


Elementos, modalidades y actores del régimen (00:23:43)
Regímenes aduaneros y ubicación del drawback (00:23:52)
Clasificación principal de regímenes aduaneros mencionada
Importación, exportación, perfeccionamiento, depósito aduanero, tránsito y regímenes de excepción
El drawback se ubica en el régimen de perfeccionamiento
Concepto de producto compensador
Producto final que incorpora insumos ingresados bajo el régimen y que será exportado
Tipos de insumos y categorías admitidas (00:36:08)
Materias primas
Elementos básicos directamente necesarios para crear el producto final; incluye etiquetas, envases y preservantes cuando sean necesarios para exportación
Productos intermedios
Bienes ya procesados parcialmente que requieren transformación adicional antes de exportarse
Ejemplo: tableros lijados para muebles
Partes y piezas
Conjuntos o unidades que se incorporan al producto final sin transformación mayor
Ejemplo: pedales para bicicletas, tableros de instrumentos para automóviles
Modalidades de adquisición e intervención de terceros (00:41:12)
Importados directamente por el beneficiario
La propia empresa exportadora importa insumos y paga aranceles que luego solicita recuperar
Importados por terceros
Un tercero importa los insumos; la empresa exportadora puede igualmente solicitar drawback si se demuestra que los insumos fueron gravados con aranceles
Mercancías elaboradas localmente con insumos importados
El exportador compra productos locales que contienen componentes importados; el beneficio puede aplicarse si se prueba el incremento por aranceles
Documentación requerida: facturas de compra, guía de remisión del proveedor hasta ingreso a zona primaria, declaración jurada del proveedor local de no haber utilizado regímenes suspensivos o exoneratorios

Requisitos, plazos y ejemplos prácticos (00:50:54)

- Requisitos formales y condiciones temporales (00:51:21)
  - Monto mínimo de solicitud
    - Solicitudes por montos iguales o superiores a 500 USD; importes menores se acumulan hasta alcanzar el mínimo
    - Ejemplo: cálculo de 3% del FOB sujeto al tope del 50% del costo de producción resultando en 600 USD, cumple el mínimo
  - Plazo de presentación
    - Solicitud numerada en un plazo máximo de 180 días hábiles desde la fecha de embarque consignada en la DAN de exportación regularizada
    - Cálculo de días hábiles aplicado en ejemplos: 110 días y 129 días como cumplimiento de tope de 180 días
  - Periodo máximo de antigüedad de insumos
    - Insumos deben haber sido importados dentro de los 36 meses anteriores a la exportación definitiva
    - Cómputo desde la numeración de la DAN de importación o fecha de cancelación de derechos hasta la fecha de embarque
    - Ejemplo: insumos importados 15/01/2024 y embarque 10/10/2024 cumplen el límite de 36 meses
  - Límite relativo del valor de insumos
    - El valor de insumos importados utilizados no debe superar el 50% del valor FOB del bien exportado
    - Ejemplo: SIF de insumos 8,000 USD frente a FOB de 20,000 USD = 40% cumple requisito
- Procedimiento, cumplimiento y puntos críticos (00:52:00)
  - Declaración en la DAN de exportación
    - Debe indicarse en las casillas correspondientes la voluntad de acogerse al régimen (código 13 en casilla 728 o equivalente según tipo de declaración)
    - Omisión de esta indicación es causa frecuente de rechazo
  - Errores comunes y fiscalización
    - Fallos en cálculos, control de fechas y en identificación de subpartidas pueden causar observaciones
    - SUNAT realiza notificaciones automáticas al buzón SOL; responsabilidad del beneficiario asegurar seguridad de clave SOL
  - Documentación y flexibilidad temporal
    - Factura que acredite compra del insumo, guía de remisión hasta ingreso a zona primaria, declaraciones juradas del proveedor local
    - Documentos pueden emitirse hasta la fecha de ingreso a zona primaria o, en embarque directo, hasta la fecha de embarque, otorgando flexibilidad
  - Modalidades de encargo de producción y prueba de servicios
    - Presentar factura que acredite servicio prestado cuando el proceso productivo fue encargado a terceros
    - Documentos deben sustentarse hasta ingreso a zona primaria o fecha de embarque según el caso
- Ejemplos prácticos y cronograma (00:56:58)
  - Textiles Sur (chompas de alpaca)
    - Importación de hilo fino desde Bolivia, uso en producción local y exportación a Francia; procedimiento: importar → producir → exportar → indicar acogimiento en DAN → verificación SUNAT → restitución
    - Cálculo ejemplo: FOB 10,000 USD, costo producción 6,000 USD, 3% = 300 USD; tope 50% costo = 3,000 USD → restitución 300 USD
  - Calzados Andinos (botas de trekking)
    - Fechas clave del ejemplo: importación con DAN numerada 15/01/2024, producción y embarque 10/10/2024; uso para explicar cómputo de 36 meses y plazos de 180 días hábiles

- Ejemplos ilustrativos (00:56:58)
  - Sao Sandinos / Calzados (ejemplo práctico de cumplimiento) (01:00:02)
    - Caso: valor FOB lote exportado 10,000 USD; solicitud de drawback presentada 15/03/2025; cálculo de monto base, cumplimiento de monto mínimo y acumulación si fuera necesario
    - Verificación de indicación de voluntad en DAN, antigüedad de insumos y cómputo de días hábiles para plazos
  - Textiles Finos del Perú (ejemplo de subpartida y tope anual) (01:19:54)
    - Importación algodón Pima 20/07/2023 (SIF 8,000 USD), embarque 05/03/2024, solicitud 01/09/2024; FOB lote 20,000 USD; subpartida nacional 6105-10000 no excluida
    - Cómputo de días hábiles entre embarque y solicitud: 129 días ≤ 180 días → cumple
    - SIF vs FOB = 40% ≤ 50% → cumple
    - Suma de exportaciones por subpartida en 2024: 15,000 USD reales + proyección 5,000,000 USD = 20,000,000 USD tope anual por subpartida y beneficiario no vinculado → cumplimiento condicionado a no exceder el tope
    - Requisitos en fusiones: sociedad absorbente debe comunicar fusión y adjuntar ficha registral para actualizar en SUNAT; sumarse exportaciones de empresas fusionadas al cómputo de 20 millones

Cálculo del monto a restituir, tratamiento contable y tributario (01:30:18)

Cálculo y reglas prácticas (01:31:02)

Tasa aplicable y base de cálculo

- Tasa vigente en ejemplos: 3% del valor FOB del bien exportado
- Monto base = 3% del FOB consignado en la DAN, expresado en dólares estadounidenses
- Excluir comisiones y gastos no asumidos por el exportador según incoterm aplicado

Tope por costo de producción

- Límite máximo del monto a restituir = 50% del costo total de producción
- Comparar monto base con tope; el monto restituible es el menor

Consideraciones de incoterms y cálculos

- Valor FOB es hasta puesta a bordo; incoterms como EXW, FCA, FAS requieren excluir costos no asumidos por exportador
- CIF, CFR incluyen costos que deben excluirse si no corresponden al FOB para el cálculo del drawback

Ejemplos numéricos

- Caso alpaca exportaciones: FOB 10,000 USD → 3% = 300 USD; costo producción 6,000 USD → 50% = 3,000 USD → restitución 300 USD
- Caso textiles con SIF insumos 8,000 USD y FOB 20,000 USD → porcentaje insumos/FOB = 40% cumple límite del 50%

Naturaleza tributaria y contable (01:44:03)

Naturaleza del beneficio

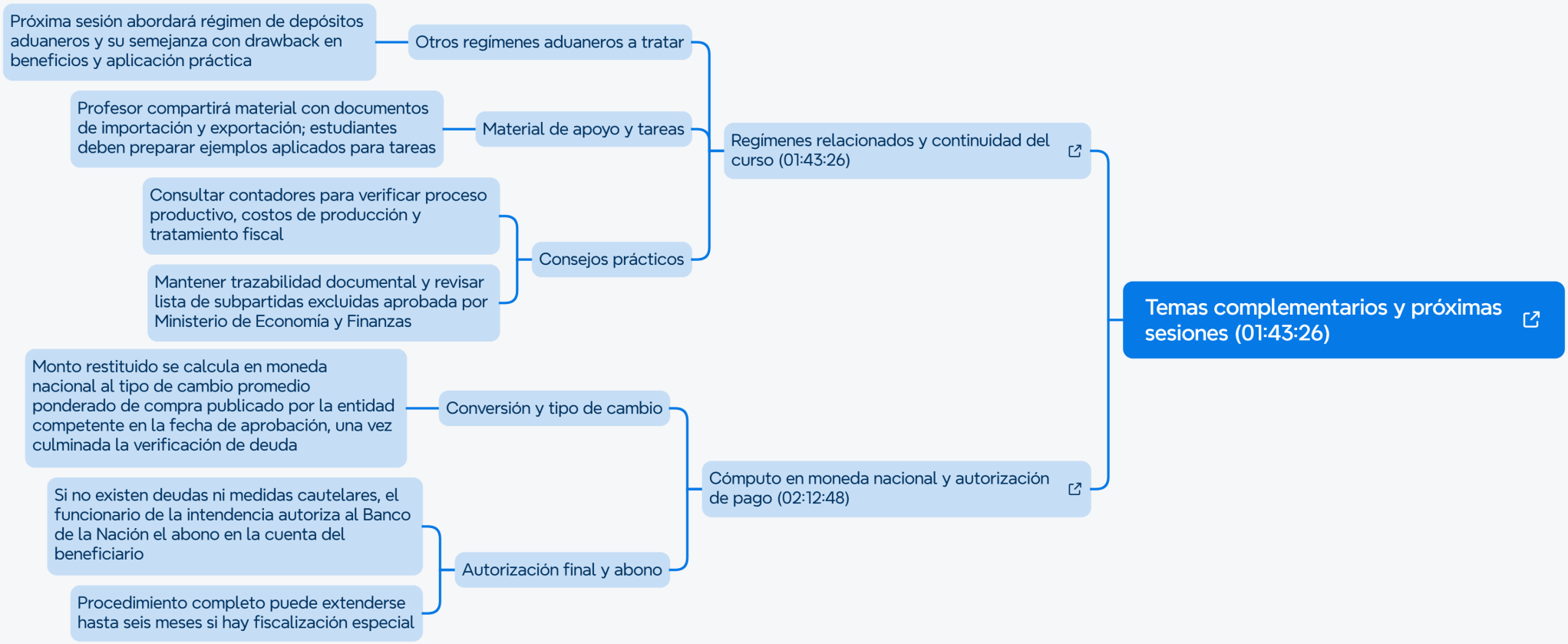
- El monto recibido por drawback tiene naturaleza de devolución de impuestos (aranceles pagados), no constituye ingreso por ventas

Tratamiento contable y fiscal

- Registrar como reducción de costos de importación o conforme normativa contable local; consultar con contador para tratamiento fiscal adecuado
- Puede afectar la base imponible del impuesto a la renta u otros aspectos fiscales al cierre anual; SUNAT puede auditar la correcta aplicación y tratamiento

Riesgos y fiscalización

- Uso indebido o incorrecto en registros puede generar sanciones; mantener documentación y consultas contables


Temas complementarios y próximas sesiones (01:43:26)
Regímenes relacionados y continuidad del curso (01:43:26)
Otros regímenes aduaneros a tratar
Próxima sesión abordará régimen de depósitos aduaneros y su semejanza con drawback en beneficios y aplicación práctica
Material de apoyo y tareas
Profesor compartirá material con documentos de importación y exportación; estudiantes deben preparar ejemplos aplicados para tareas
Consejos prácticos
Consultar contadores para verificar proceso productivo, costos de producción y tratamiento fiscal
Mantener trazabilidad documental y revisar lista de subpartidas excluidas aprobada por Ministerio de Economía y Finanzas
Cómputo en moneda nacional y autorización de pago (02:12:48)
Conversión y tipo de cambio
Monto restituido se calcula en moneda nacional al tipo de cambio promedio ponderado de compra publicado por la entidad competente en la fecha de aprobación, una vez culminada la verificación de deuda
Autorización final y abono
Si no existen deudas ni medidas cautelares, el funcionario de la intendencia autoriza al Banco de la Nación el abono en la cuenta del beneficiario
Procedimiento completo puede extenderse hasta seis meses si hay fiscalización especial

Procedimientos electrónicos, códigos y aspectos administrativos (01:55:31)

- Presentación y pasos en SUNAT (01:55:33)
  - Ingreso de la solicitud
    - Registrar solicitud en el sistema de SUNAT usando formatos electrónicos e identificación con clave SOL; la solicitud tiene carácter de declaración jurada
    - Declara no haber hecho uso previo de regímenes suspensivos o exoneratorios de aranceles sobre los mismos insumos
  - Código y casillas a completar
    - Manifestar voluntad de acogerse al régimen mediante código 13 en casilla correspondiente (ej. casilla 728 en DUA) o en las casillas que indique la plataforma según tipo de declaración (DUA, declaración simplificada, exporta fácil)
  - Notificaciones y responsabilidades
    - Actos administrativos se notifican automáticamente al buzón SOL; efectos desde día siguiente al depósito del mensaje
    - Empresa responsable por seguridad del uso de clave SOL; SUNAT entenderá que operaciones realizadas con clave son efectuadas por el beneficiario
  - Declaración de desvinculación y empresas vinculadas
    - En caso de desvinculación deben consignarse datos y adjuntarse documentos sustentatorios; considerar concepto de conjunto económico según norma tributaria
- Requisitos documentarios y plazo de emisión (01:46:52)
  - Documentos mínimos requeridos
    - Factura de compra de insumos, guía de remisión emitida por proveedor hasta ingreso a zona primaria, declaración jurada del proveedor local de no haber usado regímenes suspensivos/exoneratorios
  - Fechas de emisión y flexibilidad
    - Documentos deben estar emitidos hasta la fecha de ingreso a la zona primaria o, en embarque directo, hasta la fecha de embarque; esto otorga flexibilidad para reunir sustento hasta último momento operativo
  - Zona primaria
    - Definición: áreas dentro de puerto, aeropuerto o puesto de control fronterizo donde se realizan operaciones aduaneras; documentos vinculados deben referir ingreso a zona primaria

Trámite de la solicitud, revisión documental y fiscalización especial (02:00:02)

- Inscripción, numeración y notificaciones (02:00:02)
  - Generación y numeración automática
    - Al ingresar la información el sistema evalúa datos, genera número de solicitud y determina selección a revisión documentaria o aprobación automática
    - Cuando no hay selección a revisión, el sistema muestra alertas de inconsistencias en línea y guarda la solicitud en la bandeja pendiente de numerar
  - Aprobación automática y pago
    - Si procede aprobación automática, el sistema verifica deudas y la intendencia autoriza al Banco de la Nación el abono en la cuenta del beneficiario o la emisión de cheque negociable dentro de cinco días hábiles desde la numeración
  - Plazos para presentación ante intendencia
    - El responsable debe presentar la documentación a la intendencia de aduana donde se numeró la solicitud dentro de dos días hábiles desde la numeración
  - Validez y presunciones de datos electrónicos
    - Datos transmitidos electrónicamente para la formación de la solicitud gozan de plena validez legal; en discrepancias se consideran correctos los datos de SUNAT
- Rechazos, subsanaciones y efectos de plazos (02:00:54)
  - Tipos de rechazo
    - Subsanables: errores de transcripción o cálculo, digitalización incompleta o ilegible, omisión de documentos que sustenten la información, falta de sello o firma
    - No subsanables: incumplimiento de requisitos reglamentarios o subsanable no respondido en plazo; estos generan rechazo definitivo
  - Consecuencias del vencimiento
    - Vencido el plazo sin presentación de documentos requeridos, la solicitud queda sin efecto y se notifica por buzón SOL
    - La omisión de respuesta a subsanables dentro de plazo convierte el rechazo en no subsanable
- Fiscalización especial por indicadores de riesgo (02:03:00)
  - Activación y alcance
    - Si en las 24 horas siguientes a la aprobación se identifican indicadores de riesgo, la Intendencia Nacional de Prevención de Contrabando y Fiscalización puede disponer una fiscalización especial
    - La intendencia de aduana puede extender el plazo para resolver la solicitud hasta seis meses mediante acto resolutivo
  - Indicadores de riesgo principales
    - Exportador inactivo: no registrar declaraciones de exportación en los 12 meses anteriores
    - Capital social insuficiente: capital suscrito y pagado inferior al 5% del volumen de exportaciones acumuladas en el año
    - Subpartidas de alto riesgo: bienes identificados por SUNAT como de riesgo elevado
    - Falta de cooperación: omisión en fiscalizaciones previas o información inconsistente
    - Incumplimiento de obligaciones tributarias y sociales: deudas o falta de pago en los últimos 12 meses, incluyendo mes de importación que sustenta la solicitud
    - Utilidad bruta excesiva: márgenes muy superiores al costo de producción que resulten atípicos
  - Resultados posibles de la fiscalización
    - Sin incidencia: proceso continúa con verificación de deuda y pago
    - Procedente en parte o acogimiento indebido: funcionario registra resultado y puede anular solicitud si corresponde
    - Vencimiento del plazo de seis meses sin resultado: sistema continúa con el proceso automático de verificación de deuda